

1502933-67.2019.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2340131/2019 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 8692026 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502933-67.2019.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502933-67.2019.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2340131/2019 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 8692026 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 25574/19/919 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2340131 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 25574/19/919 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 2340131 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO, 25574/19/919 - DISE- DEL.SEC.RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIDIANE NASCIMENTO LUCAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovani Augusto Serra Azul Guimarães

Vistos.

LIDIANE NASCIMENTO LUCAS está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, nas circunstâncias de tempo e espaço descritas na denúncia, possuía e trazia consigo, escondida em sua calça, sem autorização e em desacordo com determinação legal, para entrega ao

consumo alheio, a quantidade de 48,460g (quarenta e oito gramas e quatrocentos e sessenta miligramas) da droga denominada Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por "maconha".

Notificada (fls. 137), a ré ofereceu defesa escrita (fls. 146) e a denúncia foi recebida (fls. 147/150).

Durante a instrução, inquiriram-se duas testemunhas e interrogou-se a ré.

Ao final, as partes debateram, tendo o Ministério Público pugnado pela condenação da ré nos termos da denúncia, enquanto a defesa pleiteou a absolvição e, em caso de condenação, a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação da atenuante da confissão e do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, a não incidência da causa de aumento, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitativa está provada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão da droga (fls. 10), pelos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 23/24 e 48/49) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria da ré também é certa.

Sua confissão em juízo foi amplamente corroborada pela prova testemunhal, tendo ficado claro que, de fato, a acusada tentou ingressar no estabelecimento prisional, onde visitaria seu companheiro, portando uma porção de maconha, que seria entregue a ele.

Fica afastada a tese defensiva de crime impossível, pois o crime de tráfico de drogas, definido no art. 33 da Lei 11.343/06, consuma-se com a simples prática de um dos verbos nele previstos, bastando que o agente o faça com a finalidade de fornecimento da droga a terceiros, não sendo exigida a efetiva entrega da droga ao consumidor final.

Ou seja, desde o momento em que a acusada passou a trazer consigo a droga com tal finalidade, antes mesmo de ingressar no estabelecimento prisional, já estava incorrendo no aludido tipo penal, protraindo-se no tempo a consumação (crime permanente).

Também fica afastada a tese de desclassificação do delito, pois a ré deixou claro que trazia consigo a droga para entrega ao consumo de seu então companheiro, não havendo nenhum elemento nos autos indicativo de que a acusada consumiria a droga. Está incursa, portanto, no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, portanto, ao cálculo das penas.

Na primeira fase, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base, no mínimo legal, isto é, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria, está presente a atenuante decorrente da confissão espontânea da ré. Porém a pena não pode ser conduzida abaixo do mínimo legal nesta fase (Súmula 231 do STJ).

Na terceira e última fase de dosimetria, aumento a pena em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06, pois o crime foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, o que resulta em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. E, por fim, reduz a pena em 2/3 (dois terços), com fundamento no §4º do art. 33 da mesma lei, pois a ré é primária, não tem antecedentes criminais, não pertence a organização criminosa, nem há prova de que se dedique a atividades criminosas. Resulta a pena, portanto, em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, por ausência de maior conhecimento da capacidade econômica da ré.

O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, conforme autoriza o art. 33, §2º, c, do CP.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva para condenar a ré LIDIANE NASCIMENTO LUCAS, qualificada a fls. 11, às penas de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 194 (cento e noventa e

quatro) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no artigo 33, caput, combinado como o artigo 40, inciso III, ambos da lei nº 11.343/2006.

Nos termos do art. 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma de prestação de serviço à comunidade e outra de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo.

Certificado o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e diligencie-se pela execução das penas.

Fica a ré dispensada do pagamento das custas por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Publicada em audiência.

Registre-se e cumpra-se.

Ribeirão Preto, 10 de março de 2022.

Giovani Augusto Serra Azul Guimarães
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA